Алгоритм проверки расчётов в неденежной форме

Комплект «Расчёты в неденежной форме: жилые и офисные помещения, машино-места». Шесть шагов до подписания договора подряда и любых бумаг по метрам.

Назначение

Единый порядок проверки расчётов жилыми и офисными помещениями, машино-местами либо правами на эти объекты до подписания документов. Цель — установить состав передаваемых прав, обязательств и фактическую стоимость расчёта.

Когда применяется

Заказчик предлагает оплатить работы жилым или офисным помещением, машино-местом либо правами на соответствующий объект. Независимо от вида имущества используется одна последовательность проверки. По готовому объекту сверяются права и обременения по ЕГРН; при уступке по ДДУ — документы ДДУ и наполнение счёта эскроу.

Граница применения

Правило комплекта: каждый красный флаг — правовая оценка. Два и более — СТОП: до проверки не подписывайте сделку и не начинайте работы в счёт недвижимости. Возобновление — после документальной проверки рисков, согласования мер защиты, включая обеспечение, и письменного решения руководителя. Правовые препятствия должны быть устранены.

Шаг 1. Установить правовую форму расчёта

Выясните и запишите, что именно предлагают оформить:

— передача готового помещения или машино-места с регистрацией перехода права; — ДДУ напрямую на подрядчика (если применимо);

— уступка прав по ДДУ от третьего лица (чья это ДДУ — аффилированное физлицо? юрлицо застройщика?);

— предварительный договор / соглашение «квартира после ввода»;

— зачёт стоимости работ в счёт цены уступки: отдельно проверьте основание и момент зачёта; если цедент — юридическое лицо, учтите требование об оплате цены уступки после госрегистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Результат шага: названная форма расчёта. Обещание «потом оформим» не подтверждает оплату.

Развилка: предварительный договор или устная договорённость «после ввода» → стоп, → юрист.

Уступка права на получение объекта допускается с момента государственной регистрации ДДУ до подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта (ч. 2 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Передача уже оформлена либо стадия не подтверждена — СТОП до определения применимой формы сделки. Ввод дома сам по себе не означает передачу объекта.

Шаг 2. Проверить права и исполнение обязательств по объекту

Для готового помещения или машино-места проверьте выписку ЕГРН, правообладателя, ограничения и обременения. При уступке по ДДУ дополнительно применяйте ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ: обязанность по оплате цены ДДУ исполняется с поступлением средств на счёт эскроу. Открытие счёта без наполнения не подтверждает оплату.

— Запросите по передаваемому ДДУ: открыт ли счёт эскроу, в каком банке, пополнен ли, на какую сумму. Подтверждение — справка или выписка банка, не письмо застройщика. Форма — «Запрос о наполнении счёта эскроу по передаваемому ДДУ» из этого комплекта.

— Прочитайте в проекте уступки формулировку об обязательствах: переходят ли на нового участника обязанности по внесению средств на счёт эскроу. Как читать этот пункт — памятка «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу». Развилка:

— Эскроу пополнен на сумму договора, уступка передаёт оплаченное право → продолжайте проверку (шаг 3).

Эскроу не пополнен, и обязанность внести деньги переходит на подрядчика → это не оплата работ: подрядчик получает не квартиру, а долг за неё.

Зачёт встречных требований между сторонами сам по себе не подтверждает поступление денежных средств на счёт эскроу (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ). Если предлагается зачёт стоимости работ, отдельно проверьте основание, стороны и оформление зачёта, исполнение обязанности по оплате ДДУ и возможность уступки по ст. 11 Закона № 214-ФЗ. Акт о расчёте между сторонами не заменяет подтверждение банка о поступлении средств на эскроу.

Эскроу вообще не открыт → стоп, → юрист.

Шаг 3. Проверить объект и застройщика

— ЕИСЖС (наш.дом.рф): проектная декларация, заявленный срок ввода, история переносов срока.

— Разрешение на строительство: действует ли, до какой даты.

— kad.arbitr.ru: иски к застройщику, дело о банкротстве.

— ЕФРСБ / Федресурс: сообщения о намерении подать на банкротство.

— Свежая выписка ЕГРЮЛ: статус, возраст компании, смена собственника. Письменную фиксацию состояния объекта даёт «Запрос застройщику о статусе объекта» из этого комплекта; собственная проверка по открытым источникам делается независимо от ответа на него.

Развилка: перенос ввода, истекающее или истёкшее разрешение, неснятые замечания надзора — поводы проверить риски. При двух и более флагах действует СТОП по правилу раздела «Граница применения». Проверка с юристом и наличие обеспечения сами по себе не разрешают подписать сделку.

Шаг 4. Проверить состояние проектного финансирования и продаж

Условия проектного финансирования определяются кредитной документацией конкретного проекта. Финансирование может быть ограничено при нарушении предусмотренных ею условий (ковенантов); наличие, содержание и последствия таких условий нельзя устанавливать только по темпам продаж.

Проверьте по документам проекта, есть ли ограничения финансирования и какое имущество или права переданы в обеспечение банку. Предложение расчёта квартирами само по себе не доказывает остановку финансирования или отсутствие у застройщика денежных средств.

— Каким банком открыто проектное финансирование (видно в проектной декларации).

— Идут ли продажи: число зарегистрированных ДДУ по объекту и динамика за последние месяцы (ЕИСЖС; выписка ЕГРН по земельному участку — ДДУ регистрируются как обременения участка).

— Сопоставьте признаки риска: замедление строительства, изменения сроков, динамику продаж и предложение метров вместо денег. Это основания для дополнительной проверки, а не доказательства прекращения финансирования.

Развилка: при признаках финансовых ограничений запросите подтверждение условий финансирования и обеспечения; оцените, не переносит ли предложенная схема риск недостатка денежных средств на подрядчика.

Дальше — шаги 5 и 6 только с юристом.

Шаг 5. Посчитать экономику метра

Скидка от прайса — не прибыль, пока метр не продан.

— Рыночная стоимость соответствующего помещения или машино-места по сопоставимым предложениям, а не только прайсу застройщика.

— Срок экспозиции и дисконт быстрой продажи.

— Налоги при получении и реализации (режим налогообложения подрядчика — посчитайте со своим бухгалтером, в файл числа намеренно не записаны).

— Стоимость денег на период «работы сданы → квартира продана». Результат шага: сопоставимая цифра — сколько денег и когда приносит метр против суммы работ. Заполняется в «Чек-листе: расчёт метрами вместо денег».

Шаг 6. Если входить — условия входа

Каждое условие снижает конкретный риск из шагов 2–4; формулировки — с юристом:

— Денежную часть расчёта и долю оплаты метрами зафиксируйте в редактируемом чек-листе 52. Передача прав должна соответствовать согласованным объёмам работ и условиям договора.

— Передаваемое право проверено на оплату: поступление средств на эскроу подтверждено банком. Если цена ДДУ не оплачена, отдельно проверены условия уступки с одновременным переводом долга по ст. 11 Закона № 214-ФЗ и необходимое согласие кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Зачёт между сторонами не подменяет оплату счёта эскроу.

— Разделены три обязательства: цена ДДУ на эскроу, цена уступки цеденту и расчёты за работы. Если цедент — юридическое лицо, цена уступки уплачивается после государственной регистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). Для зачёта стоимости работ проверьте момент прекращения обязательства, встречные требования и применимость этого правила к конкретной конструкции до подписания.

— Графики: передача прав по метрам привязана к закрытию объёмов работ, а не к вводу объекта.

— Выход: что происходит с расчётом при срыве ввода, отзыве разрешения, остановке финансирования — записано в договоре. Результат: решение входить / не входить принято по заполненному «Чек-листу: расчёт метрами вместо денег», а не по скидке.

Важно, прочитайте до использования

Комплект позволяет проверить расчёт жилыми и офисными помещениями, машино-местами либо правами на них. Результат проверки — документально подтверждённые условия передачи объекта, обязательства сторон и оценка рисков до подписания сделки.

До подписания проверьте актуальные документы о правах на объект; при уступке по ДДУ — применимые нормы Закона № 214-ФЗ, уступку и банковские подтверждения.